

1500759-62.2020.8.26.0009

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Andreza Maria Arnoni

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional IX - Vila Prudente

Vara: Vara Reg.Sul1 de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... de fls.44/47, ostentando uma condenação por tráfico de drogas sem trânsito em julgado (processo 0005711-21.2009.8.26.0050, da MM. 29ª Vara Criminal Central da Capital), circunstâncias estas que também indicam sua péssima conduta social e personalidade delitativa.

Assim, por lhes serem desfavoráveis tais circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional IX - Vila Prudente

Vara Reg.Sul1 de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher

Av. Sapopemba, 3740, São Paulo-SP - cep 03345-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500759-62.2020.8.26.0009 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500759-62.2020.8.26.0009

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2104402/2020 - 08ª DEL.DEF.MUL. SAO MATEUS, 7122500 - 08ª DEL.DEF.MUL. SAO MATEUS, 215/20/109 - 08ª DEL.DEF.MUL. SAO MATEUS, 2104402 - 08ª DEL.DEF.MUL. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONAN MATTOS DE AMORIM

Justiça Gratuita

C O N C L U S ã O

Em 31 de janeiro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz(a) de Direito da Vara da Região Sul-1 de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Dr(a). Andreza Maria Arnoni.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andreza Maria Arnoni

Vistos.

L.M.D.A., qualificado nos autos em seu interrogatório judicial, foi denunciado como incurso no crime previsto no artigo 147 caput, do Código Penal, pois no dia 25 de dezembro de 2019, no período da tarde, na avenida da Barreira Grande, n. 3012, bairro de Sapopemba, neste Município e Comarca de São Paulo, prevalecendo-se de

relações domésticas e íntimas de afeto, ameaçou sua ex-companheira, a ofendida F.P.H., por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Restou apurado que réu e vítima mantiveram relacionamento amoroso por oito anos e possuem três filhos em comum. Na data dos fatos, durante saída temporária, o réu telefonou para a vítima e proferiu ameaças, dizendo que iria "brotar na sua porta e pegar você e seu marido, quando menos esperar", como também proferiu ofensas morais.

Representação a fls.07. Folha de Antecedentes com outros registros a fls.48/56 e certidão de antecedentes criminais a fls.44/47. No apenso, constam medidas protetivas de urgência deferidas a fls.30/34.

Recebida a denúncia em 05/08/2020 (fls.35/36).

O réu foi pessoalmente citado a fls.63 e ofertou defesa preliminar a fls.67/71.

Apreciada a defesa preliminar, em audiência, foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada na denúncia. Procedeu-se ao interrogatório do acusado.

As partes se manifestaram em alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia; e, a Defesa técnica, por seu turno, pugnou pela absolvição em razão da ausência de provas que sustentem decreto condenatório e a ausência de dolo na conduta.

É o relatório.

Passo a fundamentar:

A presente ação penal merece prosperar.

Analisando-se o conjunto probatório coligido, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, estão evidenciados nestes autos elementos suficientes materialidade e autoria para a configuração da figura típica tal qual descrita na denúncia.

Consta que a vítima registrou o Boletim de Ocorrência de fls.03/06 e foi ouvida a fls.07, assim como a filha do casal a fls.26.

No tocante à autoria delitiva, verifica-se que o réu foi na fase policia a fls.25, como também em Juízo, sob o crivo do contraditório, sendo certo que negou a prática delitiva, aduzindo que apenas telefonou para a vítima no dia de Natal porque queria ver os filhos, não tendo proferido qualquer ameaça. Aduziu que não foi à casa da vítima, nem tampouco teve contato com a filha Giovana naquela data. Aduziu que cumpriu as medidas protetivas de urgência e não tem contato com a vítima.

A ofendida, por seu turno, tal qual já havia feito na fase policial (fls.07), declarou em Juízo, sob o crivo do contraditório, que, na data dos fatos, um dia de Natal, o acusado entrou em contato telefônico porque queria ver os filhos, sendo certo que eles discutiram, porque o acusado sumia por anos, sendo certo que, durante esta discussão, o réu lhe ofendeu moralmente e aduziu que iria aparecer na porta de sua casa com membros de facção criminosa para pegar a ela e a seu marido. Informou que a conversa estava em "viva voz" e a filha Giovana ouviu a conversar e bloqueou o acusado. Aduziu que ficou com medo de sair sozinha e mudou seus horários de trabalho. Informou que não tem qualquer contato com o réu atualmente.

A filha do casal, Giovana, também foi ouvida em Juízo e confirmou que, na data dos fatos, um dia de Natal, o acusado telefonou para sua genitora e ouviu a conversa no "viva voz", sendo certo que o réu ofendeu moralmente a vítima, como também disse que iria aparecer no portão de sua casa com membros de facção criminosa. Aduziu que ele mesma desligou a ligação e bloqueou o réu.

Assim, tendo em vista o relato firme e uníssono da ofendida em todas as etapas da persecução penal em que foi ouvida, destacando, inclusive, seu temor e intimidação; a narrativa da testemunha; o passado infracional do acusado, que cumpria pena quando praticou este crime; e o temor declarado da ofendida em relação à pessoa do acusado, em especial, por se tratar de pessoa com passado delitivo grave, com condenações pela prática de roubo, é de rigor se concluir que as palavras promovidas pelo acusado, em razão de tal histórico, causaram-lhe a intimidação própria da caracterização do crime de ameaça, não se caracterizando como meras bravatas ditas em calor de discussão.

Desta feita, verifica-se que todos os elementos estabelecidos no tipo penal previsto no artigo 147, caput do Código Penal estão comprovados nestes autos, sendo a condenação do réu medida que se impõe.

Passo à individualização da pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal: Atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o crime foi executado num dia de Natal, data festiva e familiar; como também se verifica ser o réu detentor de maus antecedentes, haja vista o teor de sua certidão de antecedentes criminais de fls.44/47, ostentando uma condenação por tráfico de drogas sem trânsito em julgado (processo 0005711-21.2009.8.26.0050, da MM. 29ª Vara Criminal Central da Capital), circunstâncias estas que também indicam sua péssima conduta social e personalidade delitiva.

Assim, por lhes serem desfavoráveis tais circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.

Por ser reincidente, nos termos dos artigos 61, inciso I, 63 e 64, inciso I, do Código Penal, tendo em vista o teor da certidão de fls.44/47 (condenação por roubo majorado, processo 0049711-91.2018.8.26.0050, da 12ª Vara Criminal Central); e por incidir a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f do Código Penal, tendo em vista se tratar de crime cometido em cena de violência doméstica contra a mulher, majoro a pena aplicada para 05 (cinco) meses de detenção, a qual torno definitiva.

Decido:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e o faço para CONDENAR o réu L.M.D.A., R.G. N° 44.186.339/SP, nascido em São Paulo/SP, filho de Rondeney Pinheiro de Amorim e Ceciliana Maria Mattos, como incurso nas penas do crime previsto artigo 147, caput do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses de detenção.

Com relação ao crime de injúria, por não haver notícia do ajuizamento de queixa-crime no prazo legal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, com forte no artigo 107, inciso IV do Código Penal, por força da decadência.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, tem-se que, em razão da reincidência do acusado e seus maus antecedentes, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

Inviável a conversão das penas aplicadas em restritivas de direito de natureza pecuniária, tendo em vista a vedação legal do artigo 17, da Lei n° 11.340/2006.

Outrossim, a reincidência do acusado e o regime inicial de cumprimento de pena também afastam a aplicação do sursis.

O réu poderá apelar em liberdade, pois respondeu a todo o processo em liberdade, não se justificando a decretação de sua custódia cautelar neste momento processual. Por força do presente julgamento, confirmo as medidas protetivas de urgência deferidas até o trânsito em julgado desta sentença e também julgo extinta a medida cautelar em apenso.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, e remetam-se cópias da presente sentença à vítima (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal). Providencie-se, também, a expedição da guia de recolhimento para execução definitiva (artigo 105, da Lei de Execução Penal, Lei n° 7.210/84); as comunicações de estilo ao cartório distribuidor, ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição da República).

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual n° 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50. Fixo honorários ao patrono dativo que em cem por cento da tabela, expedindo-se certidão, com o trânsito em julgado.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

Andreza Maria Arnoni
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA